

עין משפט ונר מצוה

^א א מיי פֿירא מהלכות נדרים הלכה יח סוגא לאוין רמב טוש"ע יו"ד סימן רלז סעיף טו: ‏^ז ב מיי שס טוש"ע שס סעיף יא: ‏^ח ג מיי שס הלכה יח טוש"ע שס סעיף טו: ‏

תוספות

סיון דקיים זעגל:

ה"נ שבוע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב אינו יכול להפר. ע"י הנעל דלא נתרונה לרשות הנעל ולא סגי בהפרת אב והנעל אינו מיפר דנעינן אב קיים בשעת הפרת הנעל הלכך הפרה דאחר מיתת האב לא כלום היא ובתפרה שהפר האב לפני מותו לא סגי בהנעל לא הפר: ה"נ שבוע בעלה והפר לה ולא הספיק [האב] לשמוע עד שמת הבעל וזו ששנינו פות הבעל נתרונה רשות לאב. והיינו כמו רישא אלא ענין אחר הוא דהאב מת הנעל קודם ששמע [האב] שנדרה ויחא ליה למיתני בכל הענינים: שבוע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת האב אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות. ודאי מרישא שמעינן לה אלא משום דנעי למיתני איפסא גני האב תנא מני הכי גני בעל שמע אביה והפר לה ולא הספיק בעלה לשמוע עד שמת חוור אב ומיפר חלקו של בעל חוה לא שמעינן מרישא דהאב הפר אב בחיי בעל ולא הויעלה כלום אותה הפרה שזכ לא מועיל הפרתו דלא מצינו ב' הפרות בחדס אחד לכך אשמעינן דחור אב ומיפר:

סח:

ר"ן

אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו אין יכול להפר ואם איתא דשמע והפר גמי כי מת ביום של אחריו אינו יכול להפר לאשמועינן הכי בשמע והפר דכי מת ביום של אחריו אין יכול להפר והויא רבותא טפי משמע ושתק אלא ודאי מדלא קתני הכי שמעת מינה דשמע והפר אפילו מת ביום שלאחריו נתרונה רשות לאכ ומאי מיפר: **שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מה האב לא נתרונה רשות לנעל**. חזינא להו לקמאי ז"ל דאמרי דמאי דקתני לא הספיק הבעל לאו דוקא ובכדי נסביה ובאינן צבי אחריו גמי הכי אמרי' ולא סליק להו פירושא לפוס עניות דעתין ומשום הכי חזינא לפרושינהו להני צבי. והכי מתחזי לי דהאי דנקט ולא הספיק הבעל לרבותא נקטיה דאע"ג דלא נראו נדרים הללו לארום ולא זכה בהן וכדאמרינן לקמנן^[א] אימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארום דאלמא כל שלא נראו לו הורע כמו בהן וסד"א דכיון דאב הפר ובעל לא זכה כלל כי מיית ליה חקליש ליה האי נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא וסד"א

דלהוא פורתא תסגי ליה בהפרת בעל קמ"ל דאע"ג דהאי נדרא חקלש ליה טובא לההוא פורתא גמי דמשתייר ביה לא מצי בעל מיפר וכי היכי דאשמעינן ברישא דאף על גב דלא חקליש נדר כלל דהיינו שמע הבעל ושתק דאפילו הכי אב מצי מיפר הכא גמי אשמעינן דאף על גב דחקליש ליה טובא בעל לא מצי מיפר: **שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו מה האב לא נתרונה רשות לאכ**. הכא גמי בהך צבא אשמעינן רבותא בהפר הבעל ולא הספיק [האב לשמוע] דאפילו הכי מת הבעל נתרונה רשות לאכ ולא הספיק הוא דחדית הכא דאי לא היינו קמיימא. וכי תימא דארכיב דהא אשמעינן רישא רבותא דבזמן ששמע הבעל ושתק אע"ג דלא חקליש ליה נדרא כלל נתרונה רשות לאכ וק"ו השתא היכא דנדרה אכתי כדקאי קאי אב מצי מיפר היכא דחקלש ליה כי הכא דבעל הפר ולא נראו לאכ עדיין דעדיפא ליה הפרת בעל מיעביא דמצי אב מיפר דהא אמרת בצבא דשמע אביה דרבותא אשמעינן דאע"ג דהפר אב ולא הספיק הבעל לשמוע דחקליש ליה נדרא טובא לא מצי בעל מיפר ואי התם הויא רבותא הוא גוונא דלא מצי בעל מיפר היכי להוי הכא רבותא ההוא גוונא גופיה דאב מצי מיפר איצרא ודאי דהכי הוא ולא תקשי לך דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי איכא למימר דכיון דהפרה דקמא מעליא הוא דהא לא נראו לשני חקליש ליה נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא ולהוא פורתא סלקא דעתך אמינא דתסגי ליה בהפרה דאיךד להכי אשמעינן רישא דאפילו בזהוא פורתא לא נתרונה רשות לנעל ואיכא למימר גמי דכיון דהפרה דקמא מעליא היא כיון שהפר ולא נראו לשני ואקליש ליה נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא דנימא דההוא פורתא כיון דקליש ליה טובא אינו כדאי להורישו לאכ וכדקאמרי בית הלל לקמן [סט]. בצבא בתרייתא דהך ברייתא דאין יכול להפר משום דכיון דקליש ליה נדרא טובא לא מצי אב למוצי ביה וה"נ נימא הכי קמ"ל דאפ"ה נתרונה רשות לאכ משום דנאי דבעידנא דהפר לה בעלה הויא הפרתו הפרה מעליא לאקלושי נדרא טובא דהא אכתי לא הספיק האב לשמוע אפ"ה כשמת בטלה לה לגמרי ומש"ה חזי אב למוצי ביה משא"כ בצבא בתרייתא דכיון דאכתי איתיה לאכ לא בטלה הפרתו וכיון דנדרא מקלש קליש לב"ה לא מצי זכי בחלקו של בעל. וכי תימא א"כ מצינא אמינא איפסא דהיינו טעמא בשמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב דלא נתרונה רשות לנעל דהיינו טעמא משום דחקליש נדרא טובא ולא מצי בעל למוצי ביה אכל היכא דלא הפר אב דאלים ליה נדרא זכי ביה בעל לא מציא אמרת הכי דאי היכא שלא הפר מצי זכי בעל כי הפר גמי דצין הוא דלמיז ביה דהא חזינא באיךד צבא דאע"ג דהפר בעל ולא הספיק האב לשמוע מצי מיפר אב אלמא לא גרע דיניי דמאן דמצי מיפר משום האי חקלושי נדרא. וכ"ת ה"מ אב דעדיף אכל בעל דגרע מצינא אמינא דמשום האי חקלושי הוא דלא מצי מיפר ואי לא קליש כלל מצי מיפר לא מציא אמרת הכי דאי האי חקלושי דקאמרת מלתא היא אפילו אב גמי לא מצי (אב) מיפר דהא חזוין בסיפא דב"ה אמרי דמשום דקליש נדרא לב"ה אב לא מצי מיפר הלכך אי בשהכח א' מהם ומת ולא הספיק השני לשמוע קליש נדרא כי שמע בעל והפר ולא הספיק האב לשמוע היכי מצי אב מיפר אלא מאי אית לן למימר דכיון דמיית ליה ההוא קמא דהפר בטלה לה הפרה דיליה ומשום ההיא קלישותא לא גרע וכותיה דאיךד ומניילא שמעי' דכי תנא שמע אביה והפר לה ולא הספיק^א האב לשמוע עד שמת האב דלא נתרונה רשות לנעל דכי נקט הפר ולא הספיק לרבותא נקטיה והה"נ דבשלא הפר אב לא נתרונה רשות לנעל. וכן גמי בצבא דשמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת דמש"ה נתרונה רשות לאכ משום דחקליש ליה נדרא ולא אשתייר ביה אלא פורתא וזאת היתה חכמת האב ששנינו פת הבעל דאי וזו היא ששנינו פת הבעל נתרונה רשות לאב. דאי מרישא אימא ה"מ היכא דשמע בחיי הבעל והוא רצוי להפר נדר זה בחיי הבעל הלכך כשמת יורש את וכותו קמ"ל דאפילו לא שמע האב בחיי הבעל לא נתרונה לרשותו: שבוע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת האב אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות. וקמ"ל בהך דלא תימא דהא דאמרינן לא נתרונה רשות לנעל ה"מ היכא דלא שמע בחיי האב אכל היכא דשמע בחיי האב והיה רצוי להפר אם מת

האב יפר הכל קמ"ל דאין הבעל מיפר אלא בשותפות אע"ג דהיה רצוי לומר ככאן נתרונה רשות לנעל ולהכי נקט לעיל לא נתרונה רשות לנעל והכא קאמר אין הבעל מיפר אלא בשותפות:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום של אחריו אינו יכול להפר לאשמועינן הכי בשמע והפר דכי מת ביום של אחריו אין יכול להפר והויא רבותא טפי משמע ושתק אלא ודאי מדלא קתני הכי שמעת מינה דשמע והפר אפילו מת ביום שלאחריו נתרונה רשות לאכ ומאי מיפר: **שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מה האב לא נתרונה רשות לאכ**. חזינא להו לקמאי ז"ל דאמרי דמאי דקתני לא הספיק הבעל לאו דוקא ובכדי נסביה ובאינן צבי אחריו גמי הכי אמרי' ולא סליק להו פירושא לפוס עניות דעתין ומשום הכי חזינא לפרושינהו להני צבי. והכי מתחזי לי דהאי דנקט ולא הספיק הבעל לרבותא נקטיה דאע"ג דלא נראו נדרים הללו לארום ולא זכה בהן וכדאמרינן לקמנן^[א] אימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארום דאלמא כל שלא נראו לו הורע כמו בהן וסד"א דכיון דאב הפר ובעל לא זכה כלל כי מיית ליה חקליש ליה האי נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא וסד"א

אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר שמע אביה והפר לה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב "זו היא ששנינו ^במת האב לא נתרונה רשות לבעל שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל לזו היא ששנינו מת הבעל נתרונה רשות לאב שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות שמוע

וכי נדרא נדרא חקלש ליה טובא לההוא פורתא גמי דמשתייר ביה לא מצי בעל מיפר וכי היכי דאשמעינן ברישא דאף על גב דלא חקליש נדר כלל דהיינו שמע הבעל ושתק דאפילו הכי אב מצי מיפר הכא גמי אשמעינן דאף על גב דחקליש ליה טובא בעל לא מצי מיפר: **שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו מה האב לא נתרונה רשות לאכ**. הכא גמי בהך צבא אשמעינן רבותא בהפר הבעל ולא הספיק [האב לשמוע] דאפילו הכי מת הבעל נתרונה רשות לאכ ולא הספיק הוא דחדית הכא דאי לא היינו קמיימא. וכי תימא דארכיב דהא אשמעינן רישא רבותא דבזמן ששמע הבעל ושתק אע"ג דלא חקליש ליה נדרא כלל נתרונה רשות לאכ וק"ו השתא היכא דנדרה אכתי כדקאי קאי אב מצי מיפר היכא דחקלש ליה כי הכא דבעל הפר ולא נראו לאכ עדיין דעדיפא ליה הפרת בעל מיעביא דמצי אב מיפר דהא אמרת בצבא דשמע אביה דרבותא אשמעינן דאע"ג דהפר אב ולא הספיק הבעל לשמוע דחקלש ליה נדרא טובא לא מצי בעל מיפר ואי התם הויא רבותא הוא גוונא דלא מצי בעל מיפר היכי להוי הכא רבותא ההוא גוונא גופיה דאב מצי מיפר איצרא ודאי דהכי הוא ולא תקשי לך דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי איכא למימר דכיון דהפרה דקמא מעליא הוא דהא לא נראו לשני חקליש ליה נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא ולהוא פורתא סלקא דעתך אמינא דתסגי ליה בהפרה דאיךד להכי אשמעינן רישא דאפילו בזהוא פורתא לא נתרונה רשות לנעל ואיכא למימר גמי דכיון דהפרה דקמא מעליא היא כיון שהפר ולא נראו לשני ואקליש ליה נדרא טובא ולא משתייר ביה אלא פורתא דנימא דההוא פורתא כיון דקליש ליה טובא אינו כדאי להורישו לאכ וכדקאמרי בית הלל לקמן [סט]. בצבא בתרייתא דהך ברייתא דאין יכול להפר משום דכיון דקליש ליה נדרא טובא לא מצי אב למוצי ביה וה"נ נימא הכי קמ"ל דאפ"ה נתרונה רשות לאכ משום דנאי דבעידנא דהפר לה בעלה הויא הפרתו הפרה מעליא לאקלושי נדרא טובא דהא אכתי לא הספיק האב לשמוע אפ"ה כשמת בטלה לה לגמרי ומש"ה חזי אב למוצי ביה משא"כ בצבא בתרייתא דכיון דאכתי איתיה לאכ לא בטלה הפרתו וכיון דנדרא מקלש קליש לב"ה לא מצי זכי בחלקו של בעל. וכי תימא א"כ מצינא אמינא איפסא דהיינו טעמא בשמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב דלא נתרונה רשות לנעל דהיינו טעמא משום דחקליש נדרא טובא ולא מצי בעל למוצי ביה אכל היכא דלא הפר אב דאלים ליה נדרא זכי ביה בעל לא מציא אמרת הכי דאי היכא שלא הפר מצי זכי בעל כי הפר גמי דצין הוא דלמיז ביה דהא חזינא באיךד צבא דאע"ג דהפר בעל ולא הספיק האב לשמוע מצי מיפר אב אלמא לא גרע דיניי דמאן דמצי מיפר משום האי חקלושי נדרא. וכ"ת ה"מ אב דעדיף אכל בעל דגרע מצינא אמינא דמשום האי חקלושי הוא דלא מצי מיפר ואי לא קליש כלל מצי מיפר לא מציא אמרת הכי דאי האי חקלושי דקאמרת מלתא היא אפילו אב גמי לא מצי (אב) מיפר דהא חזוין בסיפא דב"ה אמרי דמשום דקליש נדרא לב"ה אב לא מצי מיפר הלכך אי בשהכח א' מהם ומת ולא הספיק השני לשמוע קליש נדרא כי שמע בעל והפר ולא הספיק האב לשמוע היכי מצי אב מיפר אלא מאי אית לן למימר דכיון דמיית ליה ההוא קמא דהפר בטלה לה הפרה דיליה ומשום ההיא קלישותא לא גרע וכותיה דאיךד ומניילא שמעי' דכי תנא שמע אביה והפר לה ולא הספיק^א האב לשמוע עד שמת האב דלא נתרונה רשות לנעל דכי נקט הפר ולא הספיק לרבותא נקטיה והה"נ דבשלא הפר אב לא נתרונה רשות לנעל. וכן גמי בצבא דשמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת דמש"ה נתרונה רשות לאכ משום דחקליש ליה נדרא ולא אשתייר ביה אלא פורתא וזאת היתה חכמת האב ששנינו פת הבעל דאי וזו היא ששנינו פת הבעל נתרונה רשות לאב. דאי מרישא אימא ה"מ היכא דשמע בחיי הבעל והוא רצוי להפר נדר זה בחיי הבעל הלכך כשמת יורש את וכותו קמ"ל דאפילו לא שמע האב בחיי הבעל לא נתרונה לרשותו: שבוע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת האב אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות. וקמ"ל בהך דלא תימא דהא דאמרינן לא נתרונה רשות לנעל ה"מ היכא דלא שמע בחיי האב אכל היכא דשמע בחיי האב והיה רצוי להפר אם מת

האב יפר הכל קמ"ל דאין הבעל מיפר אלא בשותפות אע"ג דהיה רצוי לומר ככאן נתרונה רשות לנעל ולהכי נקט לעיל לא נתרונה רשות לנעל והכא קאמר אין הבעל מיפר אלא בשותפות:

מסורת הש"ס

^[א] [ולקמן ע.], ^[ב] [דף ע.], ^[ג] [ז"ל הנעל], ^[ד] פ"א לא נתרונה,

מוסף רש"י

או ששמע ושתק. ומת ביום שלאחריו. דהוי קיום אין יכול להפר. כלומר אעפ"י שלא שמע עד למחר. דהוי מתר יום שמעו דאב (ראמ"ה בשוח). מות האב לא נתרונה רשות לבעל. לאן הבעל מיפר אלא בשותפות (לקמן ע.).

פירוש הרא"ש

אין יכול להפר. כיון שקיימן הארום: שבוע אביה והפר ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו פות האב לא נתרונה רשות לבעל. ואינו יכול להפר חלקו מימה כיון שהאב הפר חלקו למה לא יפר הבעל חלקו אחר מות האב דהא דאמרינן מת האב לא נתרונה רשות לנעל היינו היכא דלא הפר האב והיה צריך הארום להפר כל הנדר והוא אינו יורש וזאת האב אכל היכא שכבר הפר האב חלקו למה יגרע מה הבעל במתת האב שלא להפר חלקו וי"ל כיון דלא נגמרה ההפרה בחיי האב נתבטלה גם הפרת האב ואינו צריך להפר הכל וכן מוכח מהא דקאמר שמוע הבעל והפר נתרונה רשות לאכ דמשמע דיורש רשות הבעל וצריך להפר כל הנדר מדלא קאמר מפר האב חלקו אלמא נתבטלה הפרה הארום כיון שלא נגמרה כל ההפרה בימיו ה"נ נתבטלה הפרת האב: שבוע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו פת הבעל נתרונה רשות לאב. דאי מרישא אימא ה"מ היכא דשמע בחיי הבעל והוא רצוי להפר נדר זה בחיי הבעל הלכך כשמת יורש את וכותו קמ"ל דאפילו לא שמע האב בחיי הבעל לא נתרונה לרשותו: שבוע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת האב אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות. וקמ"ל בהך דלא תימא דהא דאמרינן לא נתרונה רשות לנעל ה"מ היכא דלא שמע בחיי האב אכל היכא דשמע בחיי האב והיה רצוי להפר אם מת